МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ЗӨВЛӨМЖ

2022 оны 05 дугаар сарын 04 № 02/12 Улаанбаатар хот

ГЭР БҮЛ, ХҮҮХЭД, ЗАЛУУЧУУДЫН ХӨГЖЛИЙН
ГАЗРЫН ДАРГА Г.БАТДОРЖ ТАНАА

Комисс хурдан морь унаач хүүхдийн эрхийн асуудалд онцгой анхаарал хандуулж хүйтний улирал буюу өвөл, хаврын улиралд хурдан морины уралдаан зохион байгуулахгүй байх, зөвшөөрөгдсөн хугацаанд хурдан морины уралдаан, үсэргээн зохион байгуулахдаа унаач хүүхдийн аюулгүй байдлыг хангах талаар зөвлөмжийг тогтмол хүргүүлж байгаа ч хүүхдүүд амь нас, эрүүл мэндээр хохирох, бэртэж гэмтэх, хөгжлийн бэрхшээлтэй болох явдал гарсаар байна. Ялангуяа үндэсний болон орон нутгийн баяр наадам дөхсөн энэ үед бэлтгэл ажлын хүрээнд үсэргээ хийх, ингэхдээ эцэг, эхийн зөвшөөрөл авахгүй, хамгаалалтын хувцасгүй хүүхдээр морь унуулах тохиолдлууд гарч хүүхэд хохирох эрсдлийг нэмэгдүүлж байна. Тухайлбал 2022 оны 01 дүгээр сарын 27-ны өдөр Архангай аймгийн Ихтамир сумын Элстэй гэх газар хурдан морины уралдаанд бэлдэж байсан 12 настай, эрэгтэй унаач хүүхэд мөсөн дээр унаж, моринд өшиглүүлэн дунд чөмгөө хугалсан. 2022 оны 04 дүгээр сарын 23-ны өдөр Дундговь аймгийн Сайнцагаан суманд эцэг, эх нь ямаа самнахаар явсан хойгуур уяач хүүхдийг зөвшөөрөлгүй авч яваад морь унуулсан, үсэргээний үеэр 14 настай хүүхэд моринdoo дарагдаж нас барсан харамсалтай хэрэг гарсан байна.

Монгол Улсын нэгдэн орсон Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Хүүхдийн эрхийн тухай конвенцын 6 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэгт “Оролцогч улс нь хүүхдийн амьдрах, эсэн мэнд хөгжих бололцоог дээд зэргээр бүрдүүлэн хангана ”, 24 дүгээр зүйлийн 3 дахь хэсэгт “Оролцогч улс нь хүүхдийн эрүүл мэндийг хохироох уламжлалт дадлыг устгах зорилгоор үр нөлөөтэй бөгөөд зохистой бүх арга хэмжээг авна” гэж тус тус заасан бөгөөд Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Хүүхдийн эрхийн хорооноос Хүүхдийн эрхийн тухай конвенцын хэрэгжилттэй холбоотой өгсөн зөвлөмжийн 11.С-д “Унаач хүүхдийн эрх, гэр бүлийн хүчирхийлэл, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн боловсрол, бие махбодын шийтгэл, хүүхдэд асрамж халамжийн үйлчилгээ үзүүлэгчдэд мониторинг хийх, тэдний үйл ажиллагааг зохицуулах, төрсний гэрчилгээний олголт зэрэг асуудлаар Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссоос ирүүлсэн зөвлөмжүүдийг хэрэгжүүлэх”-ийг зөвлөсөн байдаг.

Монгол Улсын Хүүхдийн эрхийн тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.1.2 дахь заалтад “Төр, иргэн, хуулийн этгээд үйл ажиллагаа явуулахдаа хүүхдийн язгуур эрхийг эн тэргүүнд хангахыг эрхэмлэж, хүүхэд эсэн мэнд амьдрах, хөгжих, хамгаалуулах, нийгмийн амьдралд оролцох эрхийг тэгш хангах”, мөн хуулийн 17 дугаар зүйлийн 17.1.2 дахь заалтад “Хүүхдийн эрхийг хангах тухай хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээг авах, энэ талаар гарсан санал,

санаачилгыг дэмжих, нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд зохион байгуулах" гэж, Монгол Улсын Хүүхэд хамгааллын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.3.4 дэх заалтад "Хүүхдийн амь нас, эрүүл мэнд, аюулгүй байдалд хохирол учруулж болохуйц үйл ажиллагаа, арга хэмжээнд хүүхдийг оролцуулахгүй байх" гэж тус тус заасан. Түүнчлэн Хүүхдийн эрхийн тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.1 дэх хэсэгт "...Хүүхдийн эрхийг хангах, эрх нь зөрчигдөхөөс урьдчилан сэргийлэх, хүүхэд хамгаалал, хөгжлийн талаар хүүхэд, гэр бүлийн хөгжлийн асуудал эрхэлсэн орон нутгийн байгууллага, ажилтны хэрэгжүүлэх чиг үүрэг"-ийг хуульчилсан.

Иймд хүүхдийн амь нас, эрүүл мэндийг хамгаалах, хүүхдийн эрхийн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.3 дахь хэсэгт заасан Комиссын гишүүний бүрэн эрхийн хүрээнд дараах Зөвлөмжийг хүргүүлж байна. Үүнд:

1. Унаач хүүхдийн эцэг, эх, хууль ёсны төлөөлөгчийн зөвшөөрлийг авч хурдан морины УРАЛДААН, СУНГАА, ҮСЭРГЭЭНД оруулж байгаа эсэхэд тавих хяналтыг сайжруулж, тогтмолжуулах;
2. Хурдан морины СУНГАА, ҮСЭРГЭЭНД унаач хүүхдийг хамгаалалтын бүрэн хувцас, хэрэгсэлтэй оролцуулж байгаа эсэхэд тогтмол хяналт тавих, энэ талаар холбогдох байгууллага, зохион байгуулагч нарт тухай бүрт нь мэдэгдэж, үүрэг даалгавар өгөх;
3. Хурдан морины УРАЛДААН, СУНГАА, ҮСЭРГЭЭНИЙ үеэр хүүхэд гэмтэж бэртсэн, эрүүл мэндээрээ хохирсон, амь нас эрсдсэн тохиолдол бүрийг бүртгэж, холбогдох байгууллагад мэдэгдэж шалгуулах;
4. Хууль тогтоомж, хуулийн шаардлага зөрчин хурдан морины УРАЛДААН, СУНГАА, ҮСЭРГЭЭ зохион байгуулсан этгээдэд хариуцлага тооцуулах;

Энэхүү Зөвлөмжийн мөрөөр авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний танилцуулгыг, холбогдох баримтын хамт Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасны дагуу 30 хоногийн дотор ирүүлнэ үү.

ДАРГЫН ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН
ГҮЙЦЭТГЭГЧ, ГИШҮҮН Ж.ХУНАН